

감사결과 처분요구서

- 취업규정 위반에 따른 근무 분위기 저해 건 조사 -

2020. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 2020. 8. 21.경 「상임감사위원과의 소통핫라인」을 통해 ‘상급자의 언행으로 인해 부서원들의 근무분위기가 저해되고 있어 즐거운 분위기에서 근무하고 싶다’는 익명의 신고가 접수되어, 사실관계를 확인하고 필요한 조치를 취하기 위해 실시하였다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 상급자가 하급자를 대상으로 지속·반복적인 폭언 및 인격 모독적 발언을 했는지, 하급자를 정당한 이유 없이 업무에서 배제했는지 여부 등에 대해 당사자들과 주변 직원을 중심으로 제보사항에 대한 사실관계를 확인하고 관련 법령 및 규정 위반 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2020. 9. 18.부터 같은 해 10. 14.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 제보내용 확인 및 관련규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2020. 11. 25. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○○본부	감찰	취업규정 위반으로 근무분위기 저해	징계 (견책)	(1)
2	○○본부	감찰	상호 존중하는 조직문화 조성을 위한 교육	통보	1 건

b1f05e48-b9aa11081416

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”



한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 취업규정 위반으로 근무분위기 저해

관 계 부 서 ○○본부 □□처

징계 대상자 ♠직급 A (*****-*)

징 계 종 류 견 책

징 계 사 유

○○본부 □□처 △△부 ♠직급 A은 2015. 6.경 ○○본부로 전입하여 2019. 2.경부터 ●●장 직무대행으로 업무를 수행하였고 2020. 1.경부터는 현재의 △△부에서 ○○본부의 ▲▲업무를 총괄하는 ▲▲장으로 근무하고 있다.

「근로기준법」 제76조의2 (직장 내 괴롭힘의 금지)에 따르면, ‘사용자 또는 근로자는 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다’고 규정되어 있다.

그리고, 우리 회사 「취업규칙」 제89조(직장 내 괴롭힘의 금지) 제1항에도 ‘직원은 회사에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.’고 규정하면서, 「취업관리 시행세칙」 제17조(직장 내 괴롭힘

금지 행위)에 ‘지속·반복적인 욕설이나 폭언을 하는 행위’ 등의 9가지 행위를 금지하고 있다.

그런데, 위 사람의 전·현 소속부서의 하급직원들이 ‘위 사람의 인격모독적 발언으로 정신적 피해를 입고 있으며, 힘든 시간을 보내고 있다’는 취지로 신고를 했는데 주요 피해제출 내용은 아래 [표 1]과 같다.

[표 1] 주요 피해제출 내용

- 인격 모독적 발언 및 비난 (대학은 어디 나왔냐, 퇴사해서 사업해라, 회사 문제는 마이스터고 출신이 발생 등)
- 업무 진행 중 작은 실수조차 용납지 않고 다수의 폭언
- 업무 배제
- 지속된 갑질
- 공개 비난

b1f05e49-b9aa11081416

또한, 면담을 실시한 주변 직원 8명 중 5명은 “위 사람이 부서원들이 모두 있는 사무실에서 공개적으로 거의 매일 하급자를 심하게 질타하는가 하면 인격 모독적으로 발언하는 것을 들었다”고 진술하였고, 1명은 “이와 같은 상황을 인지하고 있다”고 진술하였다.

1. 직장 내 괴롭힘 판단 요소

‘직장 내 괴롭힘’을 판단하기 위한 요소로는 ① 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용할 것, ② 업무상 적정범위를 넘을 것, ③ 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위일 것인데, 이 3가지 요소를 모두 충족한 경우에는 ‘직장 내 괴롭힘’이라 할 수 있어, 위 사람의 발언 등이 이에 해당하는지



살펴보면 아래와 같다.

2. 지위 또는 관계 등의 우위 이용 여부

‘지위의 우위’란 지휘명령 관계에서 상위에 있거나 직접적인 지휘명령 관계가 아니어도 직위·직급 체계상 상위에 있음을 이용하였다면 인정될 수 있는데, ♠직급 ▲▲장인 위 사람은 같은 부서원이면서 하급자인 ♣직급 직원들에 비해 직위·직급 체계상 상위자로 ‘지위의 우위’를 이용하였다고 할 수 있다.

3. 업무상 걱정범위를 넘었는지 여부

업무상 적정범위를 넘는 행위는 ① 문제된 행위가 사회 통념에서 봤을 때 업무상 필요한 것이 아니었거나, ② 업무상 필요성은 인정되더라도 행위 양상이 사회 통념상 적절하지 않다고 인정되는 행위를 말한다.

그런데, 위 사람이 업무수행 과정에서 했다는 발언들을 업무상 필요성이 있다고 인정할 수도 있으나, ‘지속 반복적인 폭언’과 ‘다른 직원들 앞에서 모욕감을 주어 명예를 훼손하는 행위’는 상대방의 인격권을 해친 것으로 행위 양상이 사회 통념상 적절하지 않아 업무상 적정범위를 넘었다고 할 수 있다.

4. 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위인지 여부

위 사람의 발언 등으로 인해 AA는 “지속적인 갑질 및 괴롭힘으로 출근이 두려웠고,” BB는 “같이 보낸 시간들이 스트레스였고 다른 부서에서 근무하고 있는 현재도 만나면 불편하다”고 일관되게 주장하는 것으로 볼 때 이로 인해 정신적 고통을 받았다고 볼 수 있다.



또한, CC는 “출근하는 순간부터 답답한 사무실이 아닌 즐거운 분위기에서 근무하고 싶다”고 하고 있으며, 부서원들도 “파트원에 대한 고성과 질책으로 부서 분위기가 좋지 않았다”고 진술한 점을 보면 위 사람의 발언 등으로 인해 피해자들의 근무환경이 악화되었다고 볼 수 있다.

5. 관계자 의견

위 사람은 “본인이 한 모든 발언이 적정범위 내라고 생각되진 않고 일부는 업무상 적정범위를 벗어난 것이었으며, 이로 인해 피해자가 고통을 받거나 근무환경이 악화되었다는데 대해서는 부인하지 않겠다. 본인의 3~4차례 사과로 고통이 100% 치유될 수 없겠지만 일을 함께 할 기간 동안 직원 입장에서 최대한 조심하게 생활하면서 언변을 조심히 하겠으며, 회사의 중추적 역할을 할 후배라는 생각에 노하우 전수와 업무능력 향상에 더욱 노력할 것이다”는 의견을 제시하였다.

종합하면, 위 사람이 업무를 수행하는 과정 중에 하급자를 대상으로 한 ‘지속 반복적인 폭언’과 ‘다른 직원들 앞에서 모욕감을 주어 명예를 훼손하는 행위’는 직장에서의 지위의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 상대방에게 정신적 고통을 주고 근무환경을 악화시킨 행위로서 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제2항(상사의 부하 인격 존중)을 위반한 것은 물론, 같은 규칙 제89조(직장 내 괴롭힘의 금지) 제1항에서 금지하고 있는 행위를 한 것으로 같은 규칙 제73조(징계) 제8호 및 「인사관리규정」 제103조(징계사유)에 해당하여 징계함이 타당하다.

다만, 위 사람이 ① 본인의 잘못을 반성하고 있고 ② 피해자에게 3~4차례 사과하였으며, ③ 상급자의 과도한 업무 지시로 인해 부담감과 스트레스를 많이



받는 상황에서 하급자의 업무처리가 미진하여 주도적으로 업무를 처리하면서, ○○
본부와 지역 간의 원활한 소통에 기여하는 등 맡은 바 소임을 다하였고 ④
하급자에게도 보고서 작성요령과 직장 예절 등을 교육시킨 점은 참작 가능하다.

조치할 사항

❖ **사장**은 지위의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘는 발언 등으로 부서원들
에게 정신적 고통을 주거나 근무분위기를 저해한 ○○본부 □□처 △△부 ♀
직급 A에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제8호(직장 내 괴롭힘 행위를 하였을 때)에 의
거, ‘징계(전책)’ 처분하시기 바랍니다. (**징계**)

b1f05e49-b9aa11081416



한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 상호 존중하는 조직문화 조성을 위한 교육

관 계 부 서 ○○본부

내 용

「취업규칙」 제89조(직장 내 괴롭힘의 금지) 제1항에는 ‘직원은 회사에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다’고 규정되어 있다.

b1f05e49-b9aa11081416

또한, 「취업관리 시행세칙」 제20조(직장 내 괴롭힘 예방교육)에는 ‘회사는 직장 내 괴롭힘 예방교육을 1년에 1회 이상, 1회에 1시간 이상 실시한다’고 규정하고 있다.

그런데, 최근 ○○본부에서 상급자의 발언 등으로 인해 하급자들이 “같이 보내는 시간이 스트레스였다”거나 “출근하기 두렵다”는 등의 정신적 고통을 받고 있는 것은 물론 근무분위기가 저해되는 상황이 발생하였는데, 이를 예방하기 위해 사업소에서 실시한 과거 교육 이력은 없었다.

따라서, 향후 유사사건을 예방하고 상·하급자 간의 상호 존중하는 조직문화를 조성하기 위해 「취업관리 시행세칙」에서 규정하고 있는 교육을 실시할 필요가 있다.



조치할 사항

- ❖ ○○본부장은 상·하급자 간의 상호 존중하는 조직문화 조성을 위해 구성원 대상의 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

